

**Nr. 24 Runderlaß des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei an die Reichsminister. 16.
Oktober 1934**

R 43 II/693, Bl. 107–108 Originalentwurf¹

Beginn:

Beginn:

[Zuständigkeiten für die Vorlage vollziehungsreifer Gesetzentwürfe]

Verschiedene Anfragen veranlassen mich, im Benehmen mit dem Herrn Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei² zur Vermeidung von Zweifeln folgendes klarzustellen:

Die nach Art. 1 des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 141)³ von der Reichsregierung beschlossenen Gesetze werden vom Führer und Reichskanzler nicht in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt, sondern in seiner Eigenschaft als Reichskanzler ausgefertigt und verkündet. Ich bitte daher, diese Gesetze, soweit sie nicht, wie dies oft im Anschluß an Kabinettsitzungen zu geschehen pflegt, der federführende Herr Reichsminister dem Führer und Reichskanzler unmittelbar zur Unterschrift vorlegt, mir zuzuleiten, damit ich die Vollziehung durch den Führer und Reichskanzler veranlasse. Gleiches gilt für Verordnungen, Erlasse usw., deren Vollziehung nach bisherigen Vorschriften dem Reichskanzler obliegt.

Dagegen sind die vom Reichstag beschlossenen Gesetze und solche Verordnungen, Erlasse usw., deren Vollziehung nach bisherigen Vorschriften dem Reichspräsidenten zustand (hierzu gehören auch sogenannte Organisationsverordnungen und Organisationserlasse, Gnadenerlasse, Ernennungen und Entlassungen der Reichsminister, der Reichsbeamten und Offiziere), vom Führer und Reichskanzler in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt zu vollziehen. Diese Gesetze, Verordnungen usw. sind dem Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei zuzuleiten, der die Vollziehung durch den Führer und Reichskanzler veranlaßt.

Ich darf ergebenst bitten, hiernach zu verfahren und die zuständigen Herren Abteilungsleiter und Referenten mit entsprechender Weisung zu versehen.

L[ammers]

¹ Durch die Rkei zur Versendung gebracht am 18. 10. 34. Von Lammers überarbeiteter Erstentwurf vom 6. 10.: R 43 II/693, Bl. 109. Auflistung der seit dem Tode des RPräs. v. Hindenburg von Hitler in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt bzw. als Reichskanzler vollzogenen Gesetze und Verordnungen mit Bemerkungen zur Art der Vorlage durch Präsidial- bzw. Reichskanzlei s. ebd. Bl. 111. Umdruckexemplare des RdErl.: R 43 II/856, Bl. 158; R 43 II/1036, Bl. 10.

² Einverständnisvermerk des StS Meissner vom 17. 10. 34: R 43 II/693, Bl. 107.

³ Sog. *Ermächtigungsgesetz*, s. ARH I/1, Nr. 68 P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 24 Runderlaß des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei an die Reichsminister. 16. Oktober 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d024>